P U T U S A N

Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I Kom Alias Sipun Alias Bro Bin Teuku Jamal Alm**;
2. Tempat lahir : Kruenggeukueh Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Gkumpang LR II RT/RW 000/000 Kelurahan/Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh / Jalan Pelita Lorong 1 Desa Teupuk Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Teuku Achmad Iskandarsyah, S I Kom Alias Sipun Alias Bro Bin Teuku Jamal Alm ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Teuku Achmad Iskandarsyah, S I Kom Alias Sipun Alias Bro Bin Teuku Jamal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andreas B. Sinambela, S.H.,M.H., Halman Simanullang, S.H., Dimas Hutabarat, S.H., Cindy B. Doloksaribu, S.H., Daniel Limbong, S.H.,M.H., Rointan Br Manullang, S.H.,M.H dan Armini Nainggolan, S.H Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Melakukan* percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus:
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.

   (barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)
2. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062;

barang bukti no. 1 s/d no. 3 dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK

barang bukti no.4 dirampas untuk Negara

5. 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;

6. 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972

7. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,

9. 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

Barang bukti no. 5 s/d no. 10 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulagi kesalahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) bersama-sama dengan Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan FATAN alias DONI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang, Desa Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya bertempat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) berkenalan dengan DONI (DPO) pada saat bekerja membawa mobil arah Medan sebagai supir cadangan;
- Setiba di tempat istirahat RM Hunian di daerah Birem Bayeun Aceh Timur DONI (DPO) memanggil Terdakwa untuk duduk bersama satu meja, kemudian Terdakwa menghampiri DONI (DPO) di meja tersebut, lalu DONI (DPO) menawarkan pekerjaan membawa sabu Terdakwa, kemudian Terdakwa setuju dan memberikan nomor handphone 082386839080 kepada Doni (DPO);
- Kemudian pada bulan April 2023, saat Terdakwa sedang bekerja membawa mobil travel dari Lhokseumawe ke arah Medan, kemudian sekitar daerah Simpang Ulim Aceh Timur ada penumpang yang naik travel Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah DONI (DPO), selanjutnya Terdakwa mengantarkan DONI (DPO) ke Medan;
- Kemudian sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa menerima telepon dari DONI (DPO) yang menggunakan nomor +6011-4034-3062, lalu DONI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa shabu dan Terdakwa menyetujui, lalu DONI (DPO) menginfokan kapan Terdakwa kerja membawa shabu;
- Selanjutnya pada akhir November 2023, DONI (DPO) dengan nomor handphone +6011-4034 3062 menghubungi Terdakwa kembali dan menawarkan pekerjaan untuk ke Medan mencari tempat kost tapi jangan daerah RingRoad atau Pondok Kelapa;
- Pada bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Medan dan mencari kost, sekalian mencari pekerjaan sambil menunggu kabar dari DONI (DPO). Selanjutnya pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil di Parkiran Mall Ring Road City Mall dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang. Beberapa saat kemudian ada yang menghubungi Terdakwa yang menyuruh Terdakwa ke Parkiran Mall Ring Road City Mall;
- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isi Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485 beserta STNK, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi DONI (DPO) dan menayakan terkait mobil tersebut, kemudian DONI (DPO) menjawab "mobil untuk kerja jemput shabu dan operasional kamu, tunggu info selanjutnya";

- Beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi DONI (DPO) yang menyuruh untuk menghubungi Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dengan nomor +62813-6005-8923 terkait pekerjaan narkotika shabu, setelah Terdakwa telepon Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) kemudian janjian bertemu di Ring Road Medan dengan Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dengan pembicaraan yang pada intinya “NANTI KALAU SUDAH DITELEPON KERJA BARU KITA BERANGKAT KE LHOKSEUMAWE”;
- Selanjutnya beberapa hari Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI (DPO) untuk menghubungi Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dengan nomor +62813-6005-8923 dan diarahkan awal Januari 2024 untuk pergi ke Lhokseumawe mengambil shabu, kemudian Terdakwa ditelepon HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk pergi ke Lhokseumawe menggunakan mobil;
- Kemudian pada awal Januari 2024 setelah sampai di Lhokseumawe Terdakwa tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) hari, sekitar tanggal 6 Januari 2024 oleh DONI (DPO) bahwa akan ada pekerjaan, Terdakwa disuruh untuk menunggu telepon dari seseorang yang akan memberikan narkotika shabu dan DONI memberikan info kodenya "0323". Kemudian Terdakwa menunggu, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak tahu Namanya serta nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone dengan pembicaraan:

Mr. X halo bang, kode.
Terdakwa: 0323 bang
Mr. X: abang posisi dimana?
Terdakwa: di Lhokseumawe.
Mr X: jauh sekali, saya dipeurlak, abang turun kesini.
Terdakwa: baik, saya turun sekarang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) terlebih dahulu, dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah dihubungi seseorang untuk mengambil shabu di Peurlak, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) akan menyusul untuk mengawal. Kemudian Terdakwa berangkat ke Peurlak, setibanya dipeurlak sekitar jam 20.00 WIB masih ditanggal 06 Januari 2024, kemudian berhenti di Simpang Ranto, kemudian Terdakwa menelpon orang tadi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena dia sudah menunggu didepan dan menyuruh Terdakwa untuk makan atau ngopi karena mobil mau dibawa untuk diisi shabu, tidak berselang lama datang satu orang dan langsung membawa mobil Avanza Hitam BK 1866 ZT dan langsung pergi. Tidak berselang lama sekitar jam 21.30 WIB mobil datang kembali, kemudian mobil diparkir di Jalan ditempat yang sama, setelah itu orang tersebut pergi;
- Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil dan langsung pergi ke arah medan, menghubugi Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mengambil “BARANG”, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menjawab "OKE JALAN AJA DULU SANTAI, AKU DIDEPAN". Kemudian selanjutnya Terdakwa menghubugi DONI (DPO) mengabari bahwa Terdakwa sudah mengambil mobil beserta isi shabu dan DONI (DPO) menjawab "OKE HATI-HATI JALAN TERUS, IKUTIN ARAHAN CEK (HERI);
- Kemudian sekitar tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setiba di keluar Tol Sei Semayang Terdakwa dihubungi lagi oleh DONI (DPO) bahwa barang shabu yang diambil sekitar 13 (tiga belas) kilogram dan selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dibawa Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan saling bertukar mobil, selanjutnya Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa mobil yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membawa shabu;
- Kemudian sekitar tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ABIDIN (alm) membawa shabu sebanyak 5 (lima) Kilogram dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BK 4020 AHP menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) Kilogram shabu tersebut kepada seseorang atas suruhan DONI (DPO) di simpang Selayang;

- Kemudian pada 15 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) untuk membawa shabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BK 4020 AHP menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT lalu menyerahkan 2 (dua) kilogram shabu tersebut kepada orang suruhan DONI (DPO) di depan SPBU Jl. Cemara;

- Lalu pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BK 4020 AHP dengan membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram dan bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram tersebut dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke mobil Avanza warna hitam ditempatkan di bagian kaki kursi penumpang bagian depan. Selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di Ruko milik Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK;

- Selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Selanjutnya dilakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.000 (enam ribu) gram, dilakukan penimbangan dan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab PL.211FA/I/2024 dan PL.212FA/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah selesai di uji sisa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5.994 gram di segel kembali;
- Bahwa Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu TIDAK memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Izin dari yang berwenang dan BUKAN untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta BUKAN untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) bersama-sama dengan Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan FATAN alias DONI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang, Desa Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya bertempat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) berkenalan dengan DONI (DPO) pada saat bekerja membawa mobil arah Medan sebagai supir cadangan;
- Setiba di tempat istirahat RM Hunian di daerah Birem Bayeun Aceh Timur DONI (DPO) memanggil Terdakwa untuk duduk bersama satu meja, kemudian Terdakwa menghampiri DONI (DPO) di meja tersebut, lalu DONI (DPO) menawarkan pekerjaan membawa sabu Terdakwa, kemudian Terdakwa setuju dan memberikan nomor handphone 082386839080 kepada Doni (DPO);
- Kemudian pada bulan April 2023, saat Terdakwa sedang bekerja membawa mobil travel dari Lhokseumawe ke arah Medan, kemudian sekitar daerah Simpang Ulim Aceh Timur ada penumpang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang naik travel Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah DONI (DPO), selanjutnya Terdakwa mengantarkan DONI (DPO) ke Medan;

- Kemudian sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa menerima telepon dari DONI (DPO) yang menggunakan nomor +6011-4034-3062, lalu DONI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa shabu dan Terdakwa menyetujui, lalu DONI (DPO) menginfokan kapan Terdakwa kerja membawa shabu;
- Selanjutnya pada akhir November 2023, DONI (DPO) dengan nomor handphone +6011-4034 3062 menghubungi Terdakwa kembali dan menawarkan pekerjaan untuk ke Medan mencari tempat kost tapi jangan daerah RingRoad atau Pondok Kelapa;
- Pada bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Medan dan mencari kost, sekalian mencari pekerjaan sambil menunggu kabar dari DONI (DPO). Selanjutnya pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil di Parkiran Mall Ring Road City Mall dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang. Beberapa saat kemudian ada yang menghubungi Terdakwa TEU yang menyuruh Terdakwa ke Parkiran Mall Ring Road City Mall;
- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isi Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485 beserta STNK, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi DONI (DPO) dan menayakan terkait mobil tersebut, kemudian DONI (DPO) menjawab "mobil untuk kerja jemput shabu dan operasional kamu, tunggu info selanjutnya";
- Beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi DONI (DPO) yang menyuruh untuk menghubungi Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 terkait pekerjaan narkotika shabu, setelah Terdakwa telepon Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) kemudian janjian bertemu di Ring Road Medan dengan Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dengan pembicaraan yang pada intinya “NANTI KALAU SUDAH DITELEPON KERJA BARU KITA BERANGKAT KE LHOKSEUMAWE”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya beberapa hari Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI (DPO) untuk menghubungi Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dengan nomor +62813-6005-8923 dan diarahkan awal Januari 2024 untuk pergi ke Lhokseumawe mengambil shabu, kemudian Terdakwa ditelepon saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dengan nomor +62813-6005-8923 untuk pergi ke Lhokseumawe menggunakan mobil;
- Kemudian pada awal Januari 2024 setelah sampai di Lhokseumawe Terdakwa tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) hari, sekitar tanggal 6 Januari 2024 oleh DONI (DPO) bahwa akan ada pekerjaan, Terdakwa disuruh untuk menunggu telepon dari seseorang yang akan memberikan narkotika shabu dan DONI memberikan info kodenya "0323". Kemudian Terdakwa menunggu, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak tahu Namanya serta nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone dengan pembicaraan:

Mr. X halo bang, kode.
Terdakwa: 0323 bang
Mr. X: abang posisi dimana?
Terdakwa : di Lhokseumawe.
Mr X: jauh sekali, saya dipeurlak, abang turun kesini.
Terdakwa: baik, saya turun sekarang.

- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) terlebih dahulu, dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah dihubungi seseorang untuk mengambil shabu di Peurlak, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) akan menyusul untuk mengawal. Kemudian Terdakwa berangkat ke Peurlak, setibanya dipeurlak sekitar jam 20.00 WIB masih ditanggal 06 Januari 2024, kemudian Terdakwa berhenti di Simpang Ranto, kemudian Terdakwa menelpon orang tadi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena dia sudah menunggu didepan dan menyuruh Terdakwa untuk makan atau ngopi karena mobil mau dibawa untuk diisi shabu, tidak berselang lama datang satu orang dan langsung membawa mobil Avanza Hitam BK 1866 ZT dan langsung pergi. Tidak berselang lama sekitar jam 21.30 WIB mobil datang kembali, kemudian mobil diparkir di Jalan ditempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sama, setelah itu orang tersebut pergi;

- Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil dan langsung pergi ke arah medan, menghubugi Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mengambil “BARANG”, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menjawab "OKE JALAN AJA DULU SANTAI, AKU DIDEPAN". Kemudian selanjutnya Terdakwa menghubugi DONI (DPO) mengabari bahwa Terdakwa sudah mengambil mobil beserta isi shabu dan DONI (DPO) menjawab "OKE HATI-HATI JALAN TERUS, IKUTIN ARAHAN CEK (HERI);
- Kemudian sekitar tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setiba di keluar Tol Sei Semayang Terdakwa dihubungi lagi oleh DONI (DPO) bahwa barang shabu yang diambil sekitar 13 (tiga belas) kilogram dan selanjutnya disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dibawa Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), selanjunya Terdakwa bertemu dengan Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan saling bertukar mobil, selanjutnya Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa mobil yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membawa shabu;
- Kemudian sekitar tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa shabu sebanyak 5 (lima) Kg dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BK 4020 AHP menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) Kilogram shabu tersebut kepada seseorang atas suruhan DONI (DPO) di simpang Selayang;
- Kemudian pada 15 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) untuk membawa shabu sebanyak 2 (dua) kg, kemudian Saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BK 4020 AHP menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT lalu menyerahkan 2 (dua) kilogram shabu tersebut kepada orang suruhan DONI (DPO) di depan SPBU Jl. Cemara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Lalu pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nopol BK 4020 AHP dengan mmebawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram dan bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram tersebut dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke mobil Avanza warna hitam ditempatkan di bagian kaki kursi penumpang bagian depan. Selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH alias SIPUN alias BRO. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di Ruko milik Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm);
- Selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Selanjutnya dilakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.000 (enam ribu) gram, dilakukan penimbangan dan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab PL.211FA/I/2024 dan PL.212FA/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH alias SIPUN alias BRO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah selesai di uji sisa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5.994 gram di segel kembali;
- Bahwa Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panduwina Purbaya, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi merupakan tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Tim dari Satgas NIC Derektorat Tindak Pidana narkotika (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi ISNAIN FARAEL. S.H. bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekitaran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi dan saksi ISNAIN FARAEL. S.H. bersama Tim melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi dan saksi ISNAIN FARAEL. S.H. melihat seseorang yang turun dari motor membawa bungkusan kresek berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi dan saksi ISNAIN FARAEL, SH bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh TEUKU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm). Kemudian setelah itu saksi ISNIAN FARAEL,SH mengamankan barang bukti tersebut dan saksi menjaga dan mengawal TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disuruh oleh FATAN dan DONI alias PIMPRO untuk melakukan pekerjaan tindak pidana narkotika shabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan diperoleh keterangan bahwa ada barang narkotika yang masih di simpan di Ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ISNIAN FAREL,SH beserta Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menuju ke ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tersebut;
- Bahwa pada pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 21.20 WIB saksi dan saksi ISNAIN FARAEL,SH langsung melakukan penggeledahan terhadap Ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara kemudian hasil dari Peggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bert/uliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tersebut;
- Bahwa kemudian dari hasil keterangan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) bahwa 3 Kg narkotika shabu yang sudah diberikan oleh Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK akan diantarkan oleh TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah DONI alias PIMPRO kepada seseorang dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor (MR. X 082267376972) di daerah Jalan Setia Budi Medan namun setelah dilakukan penangkapan nomor tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ISNAIN FARAEL. S.H. melakukan penangkapan dan kemudian melakukan interogasi, saksi sempat bertanya upah pekerjaan, kemudian TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menjawab bahwa upah/gaji TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dari DONI alias PIMPRO yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkilo sedangkan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) oleh FATAN dijanjikan upah/gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perkilo;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi saksi ISNAIN FAREL,SH melakukan penangkapan terhadap TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), saksi telah menanyakan tentang legalitas/ ijin dalam hal mengambil, membawa, menyimpan, menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menjawab serta pada saat penggeledahan tidak ditemukan surat legalitas/ ijinnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara telah ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil, dan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tepatnya barang bukti narkotika shabu tersebut disimpan dipojokan ruangan lantai 2 sebelah kamar mandi di Ruko B- 45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) memperoleh narkotika shabu tersebut pada awal Januari 2024 TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menjemput narkotika shabu ke Peurlak Aceh menggunakan kendaraan mobil atas perintah DONI als FATAN sebanyak 13 Kg shabu;\
- Bahwa kemudian setelah TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menerima shabu dari seseorang, selanjutnya Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menyerahkan mobil/menukar mobil yang berisi narkotika shabu kepada Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) atas perintah DONI alias FATAN, dan setelah menerima/menukar mobil yang berisi narkotika shabu tersebut kemudian Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa pulang narkotika shabu tersebut ke Ruko B-45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara, dan menyimpan narkotika shabu tersebut dilantai 2 pojokan ruangan sebelah kamar mandi Ruko tersebut, dari 13 Kg tersebut dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sudah menyerahkan sebanyak 2 kali kepada TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah DONI alas FATAN, yang pertama sebanyak 5 Kg, dan yang kedua sebanyak 2 Kg. Sehingga tersisa sebanyak 6 Kg yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644, 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062, 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK, 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561, 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972, 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

- Bahwa Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) TIDAK memiliki Izin dari yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengetahuan dan Teknologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Isnain Farael, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Tim dari Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara selanjutnya saksi dan Saksi Panduwina Purbaya, S.H. bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yang mana bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekiataran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H. bersama Tim melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan Mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H melihat seseorang yang turun dari motor membawa bungkusan kresek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut yaitu TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm);
- Bahwa kemudian setelah itu saksi mengamankan barang bukti tersebut dan saksi PANDUWINA PURBAYA menjaga dan mengawal TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disuruh oleh FATAN dan Sdr. DONI alias PIMPRO untuk melakukan pekerjaan tindak pidana narkotika shabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan diperoleh keterangan bahwa masih ada barang narkotika jenis shabu yang masih di simpan di Ruko milik Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi PANDUWINA PURBAYA beserta Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menuju ke ruko milik terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 21.20 WIB saksi dan saksi Panduwina Purbaya langsung melakukan penggeledahan terhadap Ruko milik terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal Kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut, kemudian hasil dari peggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tersebut;

- Bahwa kemudian dari hasil keterangan TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), bahwa 3 Kg narkotika shabu yang sudah diberikan oleh Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK akan diantarkan oleh saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah Sdr. DONI alias PIMPRO kepada seseorang dengan nomor (MR. X 082267376972) di daerah Jalan Setia Budi Medan namun setelah dilakukan penangkapan nomor tersebut sudah tidak aktif;\
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi PANDUWINA PURBAYA, S.H. melakukan penangkapan dan kemudian melakukan interogasi, saksi sempat bertanya upah pekerjaan, kemudian TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) menjawab bahwa upah TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dari DONI alias PIMPRO yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perkilo sedangkan terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) oleh FATAN dijanjikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perkilo;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi Panduwina Purbaya melakukan penangkapan, TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), saksi telah menanyakan tentang legalitas/ ijin dalam hal mengambil, membawa, menyimpan, menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menjawab serta pada saat penggeledahan tidak ditemukan surat legalitas/ ijin nya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil, dan ditemukan 1 (Satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto disimpan dipojokan ruangan di sebelah kamar mandi di lantai 2 Ruko B- 45 Perumahan Padang Hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara milik Terdakwa;

- Bahwa saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) memperoleh shabu- shabu tersebut pada awal Januari 2024, saksi TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menjemput narkotika shabu ke Peurlak Aceh dengan menggunakan kendaraan mobil atas perintah DONI als FATAN sebanyak 13Kg shabu;
- Bahwa kemudian setelah TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menerima shabu dari seseorang selanjutnya TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) menyerahkan mobil/menukar mobil yang berisi narkotika shabu kepada Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) atas perintah DONI alias FATAN, setelah menerima/menukar mobil yang berisi narkotika shabu tersebut kemudian Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) membawa pulang narkotika shabu tersebut ke Ruko B-45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec. Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara, dan menyimpan narkotika shabu tersebut di Ruko tersebut, dan dari 13Kg tersebut Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sudah menyerahkan sebanyak 2 kali kepada TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) atas perintah DONI alas FATAN, yang pertama sebanyak 5 Kg, dan yang kedua sebanyak 2 Kg. Sehingga tersisa sebanyak 6 Kg yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto, 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644, 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062, 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK, 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561, 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972, 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver, 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

- Bahwa Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tidak memiliki Izin dari yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Heri Masyella Alias Damri Alias Cek Bin Zaenal Abidin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, saksi sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online kemudian saksi ditelepon oleh FATAN alias DONI (DPO) yang meminta saksi untuk menjemput FATAN alias DONI (DPO) di Bandara Kualanamu untuk diantar ke Jalan Ring Road Medan;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 saksi ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan kepada saksi, lalu saksi dijemput di Jalan Darusalam Lhokseumawe oleh seseorang yang mengendarai mobil Fortuner berwarna hitam, kemudian saksi menuju Pantai Ujung Blang yang kemudian Terdakwa ditawarkan oleh FATAN alias DONI (DPO) pekerjaan yang berubungan dengan narkotika jenis shabu yaitu menjadi penjaga gudang shabu dan akan diberikan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kilogram dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 saksi sedang berada di Medan dan kembali dihubungi oleh FATAN alias DONI (DPO), lalu FATAN alias DONI (DPO) mengirim nomor telepon kemudian menyuruh saksi untuk menghubungi nomor Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan bertemu di Ring Road Medan dan berbincang terkait rencana saksi dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang akan berangkat ke Lhokseumawe untuk mengambil shabu setelah FATAN alias DONI (DPO) menghubungi dan memberikan perintah;

- Bahwa pada akhir Desember 2023 FATAN alias DONI (DPO) kembali menguhubungi saksi agar menghubungi BRO untuk berangkat ke Lhokseumawe, selanjutnya agar saksi bertemu dengan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di SPBU Pangkalan Susu untuk menjemput shabu, saksi selanjutnya mengendarai sebuah mobil menuju SPBU Pangkalan Susu;
- Bahwa pada hari Sabtu 6 Januari 2024 saksi dihubungi oleh Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan diminta untuk bersiap karena Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) telah berangkat ke Peurlak dari Lhokseumawe dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT untuk menjemput shabu, kemudian mobil tersebut dikendarai oleh orang suruhan FATAN alias DONI (DPO) yang telah lebih dulu diletakkan shabu di dalam mobil tersebut, setelah itu mobil tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), kemudian Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan saksi pergi;
- Bahwa selanjutnya pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setelah keluar dari Tol Sei Semayang saksi bertukar mobil mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT yang telah terdapat shabu didalamnya, sedangkan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh saksi;
- Bahwa saksi mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT ke rumah sewa yang beralamat di Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara, setelah sampai saksi memberi kabar kepada FATAN alias DONI (DPO) bahwa shabu sudah berada di rumah sewa saksi, lalu FATAN alias DONI (DPO) menyuruh saksi untuk menghitung narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai menghitung saksi menyampaikan kepada FATAN alias DONI (DPO) jumlahnya ada 13 bungkus dengan berat brutto 13.000 (tiga belas ribu) gram, selanjutnya saksi menyimpan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu tersebut di samping kamar mandi lantai 2 sambil menunggu perintah dari FATAN alias DONI (DPO);

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 FATAN alias DONI (DPO) memerintahkan saksi untuk menyerahkan sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mengembalikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT kepada Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya saksi menyerahkan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis shabu dan mobil tersebut kepada Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Komplek Setia Budi Medan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 saksi diperintah oleh FATAN alias DONI (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu diantarkan kepada Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm), selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP bertemu dengan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT, selanjutnya saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) di Jl. Kapten Muslim Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 20.10 WIB saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna dengan nomor polisi BK 4020 AHP dan bertemu dengan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1866 ZT di Jalan Medan-Binjai KM 09, Kp. Lalang, Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram, saksi lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut di bagian kaki kursi penumpang bagian depan, selanjutnya Saksi Iptu Isnain Farel, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, diketahui masih ada narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di ruko yang disewa saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 WIB Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta tim dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri datang ke Ruko B-45 Perumahan Padang Hijau, Kel. Sumber Melati, Kec. Sunggal, Kota Medan, Jalan Medan-Binjai KM 14,5 Sumatera Utara untuk melakukan penggeledahan, lalu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram di samping kamar mandi lantai 2, kemudian Saksi dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara bersama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);\
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Farael petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa berawal pada bulan April 2023 tanggalnya Terdakwa lupa ketika Terdakwa bekerja sebagai supir travel cadangan trayek Lhokseumawe Medan, pada saat itu Terdakwa sedang bekerja membawa mobil arah Medan, di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Lhoksukon ada penumpang yang naik dipinggir jalan ke mobil travel Terdakwa, karena pada saat itu sedang sepi penumpang travel penumpang yang naik dipinggir jalan tersebut duduk didepan samping Terdakwa sebagai supir;

- Bahwa kemudian didalam perjalanan penumpang tersbut menyapa Terdakwa dan mengajak kenalan, pada saat itu seseorang tersebut memperkenalkan dirinya bernama DONI dan Terdakwa mengenalkan diri bernama SIPUN, dan dalam perjalanan mengobrol pekerjaan dan pendapatan sehari-hari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir cadangan dan pendapatan Terdakwa sehari - hari cukup untuk makan dan membeli rokok, dan selama perjalanan tersebut hanya mengobrol biasa, tidak berselang lama mobil yang Terdakwa bawa sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aceh Timur untuk istirahat makan dan ke toilet, pada saat di tempat istirahat DONI memanggil Terdakwa untuk duduk bersama satu meja, kemudian Terdakwa menghampiri DONI dimeja tersebut dan makan-minum, pada saat itu DONI mengajak ngobrol lagi kepada sebagai berikut:

DONI : kamu orang mana bang ?;
Terdakwa : saya orang Lhokseumawe, abang mau kemana tujuan;?;
DONI : saya mau ke Medan, ke daerah padang bulan;
Terdakwa : oh iah;
DONI : kamu kerja sehari dapat upah uang berapa? ;
Terdakwa : Saksi sehari dapat sekitar Rp. 200.000.-;
DONI : apa cukup dengan segitu? ;
Terdakwa : ya kalau dibilang cukup ya tidak karena kebutuhan banyak, tapi saya ngga milih-milih kerjaan, apapun mau saya kerjakan;
DONI ; oh gitu;
Terdakwa : Kalaupun ada kerja bawa sabu, saya mau;
DONI : serius mau kerja itu;
Terdakwa : Kalau emang ada, saya mau;
DONI : Berapa nomor hp? ;
Terdakwa : 082386839080;
DONI : saya ngga janji, tapi klo ada nanti dikabari. Serius mau kerja itu? ;
Terdakwa : Serius;

- Bahwa kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menyelesaikan makan dan minum, tidak berselang lama kemudian travel Terdakwa mulai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jalan kembali ke arah Medan, namun yang menyetir teman supir Terdakwa yang gantian, dan Terdakwa tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampai Ringroad Medan, Terdakwa turun di pool travel, kemudian berganti supir. Selanjutnya Terdakwa tidak mengobrol lagi dengan DONI dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya;

- Bahwa kemudian pada pertengah bulan April 2023, pada saat Terdakwa sedang bekerja membawa mobil travel dari Lhokseumawe ke arah Medan, kemudian sekitar daerah Simpang Ulim Aceh Timur ada penumpang yang naik travel Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah DONI yang Terdakwa kenal pada awal bulan April 2023, berhubung karena penumpang ada beberapa orang dan kursi depan penumpang ada yang mengisi, DONI duduk dibangku belakang supir, dan Terdakwa sempat menyapa DONI pada saat itu, dan menanyakan mau kemana, DONI pada saat itu menjawab mau ke Medan sedang ada pekerjaan sedikit;
- Bahwa kemudian sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aeh Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama teman-teman sesama supir, dan DONI duduk terpisah, pada saat itu Terdakwa tidak mengobrol dengan DONI. Setelah selesai istirahat kemudian travel jalan menuju arah Medan dengan supir teman Terdakwa dan Terdakwa tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampal di Ringroad Medan, sopir diganti dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya, pada saat itu Terdakwa tertidur, dan setelah Terdakwa bangun DONI sudah tidak ada dan Terdakwa tidak tahu turun dimana;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2023 kemudian tiba-tiba ada telepon masuk kepada Terdakwa dari nomor yang Terdakwa tidak kenal yaitu nomor +6011-4034 3062 dan menanyakan kepada Terdakwa kabar dan menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa di Lhokseumawe dan menanyakan ini dengan siapa, pada saat itu kemudian menjawab "Ini DONI penumpang mobil hiace yang pernah naik dengan kamu, sekarang kerja apa", kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa masih supir tapi di lhokseumawe aja, supir antar jemput". Kemudian pada saat itu DONI bicara:

  DONI : Ini ada kerjaan, sanggup ga bawa sabu?
  Terdakwa : Sanggup, kapan mulai kerja?
  DONI : belum ini masih menanyakan informasi dulu, mau tau ngga nya, nanti klo memang udah pasti saya infokan kembali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setelah dari bulan Agustus tersebut, tidak ada kabar lanjutan dari DONI, selanjutnya pada akhir November 2023 DONI +6011-4034 3062 menghubungi Terdakwa kembali dan menawarkan pekerjaan:

  Terdakwa : Halo
  DONI : Kamu posisi dimana?
  Terdakwa : Saya di Lhokseumawe.
  DONI : Ya tunggu aja dulu, nanti ada intruksi lain, kamu bisa ke Medan dulu cari tempat kos tapi jangan daerah RingRoad atau Pondok Kelapa. Nanti saya Hubungi lagi?
  Terdakwa : Ya saya siap DON, mungkin klo ga besok,….. lusa berangkat;

- Bahwa Kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Medan dan mencari Kos, sekalian mencari pekerjaan, karena sambil menunggu kabar dari DONI, karena belum ada telpon lagi;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab berada di Medan, pada saat itu DONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil di Parkiran Mall Ring Road City Mall dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang. Tidak berselang lama dari telpon DONI kemudian ada yang menghubungi Terdakwa nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone untuk menyuruh Terdakwa ke Parkiran Mall Ring Road City Mall. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai ke Parkiran Mall Ring Road City Mall dan bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 unit mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isi Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485 beserta STNK, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi DONI dan menanyakan terkait mobil tersebut, kemudian DONI menjawab "mobil untuk kerja jemput shabu dan operasional kamu, tunggu info selanjutnya";
- Bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa dihubungi DONI untuk menghubungi seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yaitu saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk terkait pekerjaan narkotika shabu, setelah Terdakwa telpon kemudian Terdakwa janjian bertemu di Ring Road Medan dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923, Kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang nomornya diberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh DONI tersebut (Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm)) dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa : halo, dimana bang posisi ?

Saksi HERI: halo, Saksi diseputaran pinang baris?

Terdakwa : gimana masalah kerjaan?

Saksi HERI : "belum ada info, NANTI KALAU SUDAH DITELEPON KERJA BARU KITA BERANGKAT KE LHOKSEUMAWE";

Terdakwa : "IYA";

- Bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI untuk menghubungi saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 dan diarahkan awal Januari 2024 untuk pergi ke Lhokseumawe mengambil shabu, kemudian Terdakwa ditelpon saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk pergi ke Lhokseumawe menggunakan mobil;
- Bahwa awal Januari 2024 setelah sampai di Lhokseumawe dan Terdakwa tinggal selama kurang lebih 3 hari, sekitar tanggal 6 Januari 2024 oleh DONI mengatakan bahwa akan ada pekerjaan, Terdakwa disuruh untuk menunggu telpon dari seseorang yang akan memberikan narkotika shabu dan DONI memberikan info kodenya "0323". Kemudian Terdakwa menunggu, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut dan beribcara sebagai berikut:

  Mr. X : halo bang, kode;

  Terdakwa : 0323 bang;

  Mr. X : abang posisi dimana ?;

  Terdakwa : di Lhokseumawe;

  Mr X : jauh sekali, saya dipeurlak, abang turun kesini;

  Terdakwa : baik, saya turun sekarang;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), terlebih dahulu, dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah dihubungi seseorang untuk mengambil shabu di Peurlak, kemudian saksi HERI alias CEK menjawab bahwa saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), akan menyusul untuk mengawal. Kemudian Terdakwa berangkat ke Peurlak, setibanya di Peurlak sekitar jam 20.00 WIB masih ditanggal 06 Januari 2024, kemudian Terdakwa berheti di Simpang Ranto, kemudian Terdakwa menelpon orang tadi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena dia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah menunggu didepan dan menyuruh Terdakwa untuk makan atau ngopi karena mobil mau dibawa untuk diisi shabu, tidak berselang lama datang satu orang dan langsung membawa mobil Avanza Hitam BK 1866 ZT dan langsung pergi. Tidak berselang lama sekitar jam 21.30 WIB mobil datang kembali, kemudian mobil diparkir di Jalan ditempat yang sama, setelah itu orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki mobil dan langsung pergi ke arah Medan, tidak berselang lama dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi HERI alias CEK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mengambil barang, kemudian saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menjawab "OKE JALAN AJA DULU SANTAI, AKU DIDEPAN". Kemudian selanjutnya Terdakwa menghubugi DONI mengabari bahwa Terdakwa sudah mengambil mobil beserta isi shabu dan DONI menjawab "OKE HATI-HATI JALAN TERUS, IKUTIN ARAHAN CEK (saksi HERI MASYELLA);

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setiba di keluar Tol Sei Semayang Terdakwa dihubungi lagi oleh DONI bahwa barang shabu yang diambil tadi sekitar 13 Kg dan selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dibawa saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), selanjunya Terdakwa bertemu dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan saling bertukar mobil, selanjutnya saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), membawa mobil yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 12 Januari 2024 untuk menerima shabu sebanyak 5 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI di simpang Selayang. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 15 Januari 2024 untuk menerima shabu dari sebanyak 2 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI di depan SPBU Jalan Cemara. Kemudian tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI untuk menerima shabu sebanyak 3 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI, kemudian Terdakwa menelpon saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk janjian bertemu di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara, kemudian Terdakwa sampai terlebih dahulu dilokasi sekitar jam 20.25 WIB dan menunggu didalam mobil tidak berselang lama saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), datang menggunakan sepeda motor honda scoppy dan langsung menuju mobil membuka pintu depan sebelah kiri, kemudian saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menyimpan keresek hitam yang berisi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram dibagian kursi bawah sebelah kiri samping supir. Setelah itu saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), pergi kedepan mobil dan Terdakwa keluar untuk mengobrol dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dibagian depan mobil, tidak berselang lama sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan ditemukan barang bukti narkotika shabu didalam mobil, kemudian Terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa sedang bekerja membawa narkotika shabu -shabu bersama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan berterus terang bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah DONI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
    a. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik wama hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto.
    b. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam Imeil: 357737106632586, Imei2: 357737106682681, simcardi: 6282386839080, simcard2: 6282171029644.
    c. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imell: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard 085261177062.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 1 (satu) unti mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi: Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isl Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1883JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik langsung shabu – shabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh dan diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan shabu tersebut diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk dikirim ke seseorang (082267376972) yang Terdakwa yang berada di daerah Jalan Setia Budi Medan. Namun setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk penerima barang selanjutnya yang diperintahkan oleh DONI sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sekitar bulan Desember 2023 pada saat setelah menerima mobil dari orangnya DONI alias PIMPRO;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) karena disuruh oleh DONI alias PIMPRO untuk bertemu dan membahas pekerjaan membawa narkotika shabu. Terdakwa bekerja sama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada bulan Januari 2024 sebanyak 13 Kg, yang kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara pada saat bekerja membawa 3.000 (tiga ribu) gram shabu -shabu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari pekerjaan shabu tersebut, dan DONI alias PIMPRO memberitahu kepada Terdakwa bahwa upah yang dijanjikan adalah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang berhasil terjual, namun upah tersebut akan diberikan jika semua shabu sudah terjual habis, jadi untuk saat ini karena shabu belum terjual semua maka Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa ngekos didaerah Jalan Setia Budi, tepatnya dikosan Jl. Karyawan nomor 9, Terdakwa pernah memberitahu kepada saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) daerah kosan Terdakwa, tapi tidak memberitahu alamat secara detail kepada saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan saksi HERI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tidak pernah datang ke kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberitahu kepada DONI (DPO) daerah kosan Terdakwa namun tidak secara detail;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat nopol mobil avanza hitam yang digunakan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa Terdakwa menerima shabu sebanyak 5 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 12 Januari 2024 di daerah Komplek Setia Budi Medan, kemudian setelah Terdakwa terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Terdakwa serahkan kembali ke seseorang yang Terdakwa tidak tahu didaerah Simpang Selayang Medan;
- Bahwa Terdakwa juga menerima shabu sebanyak 2 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 15 Januari 2024 didaerah Jalan Kapten Muslim Medan, kemudian setelah Terdakwa terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Terdakwa serahkan kembali ke seseorang yang Terdakwa tidak tahu didaerah didepan SPBU Jalan Cemara Medan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah setelah pengantaran narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kali tersebut, karena DONI (DPO) akan memberikan upah jika semua barang narkotika shabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram selesai diantarkan semua, Terdakwa hanya dijanjikan upah per kilogram sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar nomor dari DONI (DPO) +601123319361 yang memerintahkan Terdakwa dan nomor FATAN +601123319361 yang memerintahkan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) adalah nomor yang sama, kemungkinan Doni dan Fatan adalah orang yang sama, dan Terdakwa tidak pernah bertemu bertiga secara langsung dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan DONI atau FATAN;
- Bahwa sekitar tanggal 16 Desember 2023 sesuai data Terdakwa ditelpon oleh saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) seingat Terdakwa pada saat itu terkait janjian untuk bertemu dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disekitaran daerah Ring Road Medan untuk terkait pekerjaan narkotika shabu atas perintah DONI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus :
  a) 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
  b) 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
  c) 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;
- 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK
- 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;
- 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972
- 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:
  a) 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.

c) 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

- 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,
- 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab PL.211FA/I/2024 dan PL.212FA/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH alias SIPUN alias BRO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah selesai di uji sisa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5.994 gram di segel kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta Tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) (terdakwa berkas terpisah) pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) (terdakwa berkas terpisah) berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Tim dari Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Derektorat Tindak Pidana narkotika (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekitaran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melihat seseorang yang turun dari motor membawa bungkusan kresek berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut yaitu Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm). Kemudian setelah itu saksi Isnaih Farael mengamankan barang bukti tersebut dan saksi Panduwina Purbaya menjaga dan mengawal Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

- Bahwa atas keterangan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan di Ruko milik saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan temukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tepatnya barang bukti narkotika shabu tersebut disimpan dipojokan ruangan lantai 2 sebelah kamar mandi di Ruko B- 45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 20.30 WIB di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara bersama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);\

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Farael petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa berawal pada bulan April 2023 tanggalnya Terdakwa lupa ketika Terdakwa bekerja sebagai supir travel cadangan trayek Lhokseumawe Medan, pada saat itu Terdakwa sedang bekerja membawa mobil arah Medan, di daerah Lhoksukon ada penumpang yang naik dipinggir jalan ke mobil travel Terdakwa, karena pada saat itu sedang sepi penumpang travel penumpang yang naik dipinggir jalan tersebut duduk didepan samping Terdakwa sebagai supir;
- Bahwa kemudian didalam perjalanan penumpang tersbut menyapa Terdakwa dan mengajak kenalan, pada saat itu seseorang tersebut memperkenalkan dirinya bernama DONI dan Terdakwa mengenalkan diri bernama SIPUN, dan dalam perjalanan mengobrol pekerjaan dan pendapatan sehari-hari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir cadangan dan pendapatan Terdakwa sehari - hari cukup untuk makan dan membeli rokok, dan selama perjalanan tersebut hanya mengobrol biasa, tidak berselang lama mobil yang Terdakwa bawa sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aceh Timur untuk istirahat makan dan ke toilet, pada saat di tempat istirahat DONI memanggil Terdakwa untuk duduk bersama satu meja, kemudian Terdakwa menghampiri DONI dimeja tersebut dan makan-minum, pada saat itu DONI mengajak ngobrol lagi kepada sebagai berikut:

DONI : kamu orang mana bang ?;
Terdakwa : saya orang Lhokseumawe, abang mau kemana tujuan;?;
DONI : saya mau ke Medan, ke daerah padang bulan;
Terdakwa : oh iah;
DONI : kamu kerja sehari dapat upah uang berapa? ;
Terdakwa : Saksi sehari dapat sekitar Rp. 200.000.-;
DONI : apa cukup dengan segitu? ;
Terdakwa : ya kalau dibilang cukup ya tidak karena kebutuhan banyak, tapi saya ngga milih-milih kerjaan, apapun mau saya kerjakan;
DONI ; oh gitu;
Terdakwa : Kalaupun ada kerja bawa sabu, saya mau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DONI : serius mau kerja itu;

Terdakwa : Kalau emang ada, saya mau;

DONI : Berapa nomor hp? ;

Terdakwa : 082386839080;

DONI : saya ngga janji, tapi klo ada nanti dikabari. Serius mau kerja itu? ;

Terdakwa : Serius;

- Bahwa kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menyelesaikan makan dan minum, tidak berselang lama kemudian travel Terdakwa mulai jalan kembali ke arah Medan, namun yang menyetir teman supir Terdakwa yang gantian, dan Terdakwa tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampai Ringroad Medan, Terdakwa turun di pool travel, kemudian berganti supir. Selanjutnya Terdakwa tidak mengobrol lagi dengan DONI dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya;
- Bahwa kemudian pada pertengah bulan April 2023, pada saat Terdakwa sedang bekerja membawa mobil travel dari Lhokseumawe ke arah Medan, kemudian sekitar daerah Simpang Ulim Aceh Timur ada penumpang yang naik travel Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah DONI yang Terdakwa kenal pada awal bulan April 2023, berhubung karena penumpang ada beberapa orang dan kursi depan penumpang ada yang mengisi, DONI duduk dibangku belakang supir, dan Terdakwa sempat menyapa DONI pada saat itu, dan menanyakan mau kemana, DONI pada saat itu menjawab mau ke Medan sedang ada pekerjaan sedikit;
- Bahwa kemudian sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aeh Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama teman-teman sesama supir, dan DONI duduk terpisah, pada saat itu Terdakwa tidak mengobrol dengan DONI. Setelah selesai istirahat kemudian travel jalan menuju arah Medan dengan supir teman Terdakwa dan Terdakwa tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampal di Ringroad Medan, sopir diganti dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya, pada saat itu Terdakwa tertidur, dan setelah Terdakwa bangun DONI sudah tidak ada dan Terdakwa tidak tahu turun dimana;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2023 kemudian tiba-tiba ada telepon masuk kepada Terdakwa dari nomor yang Terdakwa tidak kenal yaitu nomor +6011-4034 3062 dan menanyakan kepada Terdakwa kabar dan menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa di Lhokseumawe dan menanyakan ini dengan siapa, pada saat itu kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab "Ini DONI penumpang mobil hiace yang pernah naik dengan kamu, sekarang kerja apa", kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa masih supir tapi di lhokseumawe aja, supir antar jemput". Kemudian pada saat itu DONI bicara:

DONI : Ini ada kerjaan, sanggup ga bawa sabu?

Terdakwa : Sanggup, kapan mulai kerja?

DONI : belum ini masih menanyakan informasi dulu, mau tau ngga nya, nanti klo memang udah pasti saya infokan kembali.

- Bahwa benar setelah dari bulan Agustus tersebut, tidak ada kabar lanjutan dari DONI, selanjutnya pada akhir November 2023 DONI +6011-4034 3062 menghubungi Terdakwa kembali dan menawarkan pekerjaan:

Terdakwa : Halo

DONI : Kamu posisi dimana?

Terdakwa : Saya di Lhokseumawe.

DONI : Ya tunggu aja dulu, nanti ada intruksi lain, kamu bisa ke Medan dulu cari tempat kos tapi jangan daerah RingRoad atau Pondok Kelapa. Nanti saya Hubungi lagi?

Terdakwa : Ya saya siap DON, mungkin klo ga besok,….. lusa berangkat;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Medan dan mencari Kos, sekalian mencari pekerjaan, karena sambil menunggu kabar dari DONI, karena belum ada telpon lagi;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab berada di Medan, pada saat itu DONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil di Parkiran Mall Ring Road City Mall dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang. Tidak berselang lama dari telpon DONI kemudian ada yang menghubungi Terdakwa nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone untuk menyuruh Terdakwa ke Parkiran Mall Ring Road City Mall. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai ke Parkiran Mall Ring Road City Mall dan bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 unit mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isi Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485 beserta STNK, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi DONI dan menanyakan terkait mobil tersebut, kemudian DONI menjawab "mobil untuk kerja jemput shabu dan operasional kamu, tunggu info selanjutnya";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa dihubungi DONI untuk menghubungi seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yaitu saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk terkait pekerjaan narkotika shabu, setelah Terdakwa telpon kemudian Terdakwa janjian bertemu di Ring Road Medan dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923, Kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang nomornya diberikan oleh DONI tersebut (Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm)) dan berbicara sebagai berikut:

  Terdakwa : halo, dimana bang posisi ?

  Saksi HERI: halo, Saksi diseputaran pinang baris?

  Terdakwa : gimana masalah kerjaan?

  Saksi HERI : "belum ada info, NANTI KALAU SUDAH DITELEPON KERJA BARU KITA BERANGKAT KE LHOKSEUMAWE";

  Terdakwa : "IYA";
- Bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI untuk menghubungi saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 dan diarahkan awal Januari 2024 untuk pergi ke Lhokseumawe mengambil shabu, kemudian Terdakwa ditelpon saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk pergi ke Lhokseumawe menggunakan mobil;
- Bahwa awal Januari 2024 setelah sampai di Lhokseumawe dan Terdakwa tinggal selama kurang lebih 3 hari, sekitar tanggal 6 Januari 2024 oleh DONI mengatakan bahwa akan ada pekerjaan, Terdakwa disuruh untuk menunggu telpon dari seseorang yang akan memberikan narkotika shabu dan DONI memberikan info kodenya "0323". Kemudian Terdakwa menunggu, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut dan beribcara sebagai berikut:

  Mr. X : halo bang, kode;

  Terdakwa : 0323 bang;

  Mr. X : abang posisi dimana ?;

  Terdakwa : di Lhokseumawe;

  Mr X : jauh sekali, saya dipeurlak, abang turun kesini;

  Terdakwa : baik, saya turun sekarang;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), terlebih dahulu, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberitahu bahwa Terdakwa sudah dihubungi seseorang untuk mengambil shabu di Peurlak, kemudian saksi HERI alias CEK menjawab bahwa saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), akan menyusul untuk mengawal. Kemudian Terdakwa berangkat ke Peurlak, setibanya di Peurlak sekitar jam 20.00 WIB masih ditanggal 06 Januari 2024, kemudian Terdakwa berheti di Simpang Ranto, kemudian Terdakwa menelpon orang tadi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena dia sudah menunggu didepan dan menyuruh Terdakwa untuk makan atau ngopi karena mobil mau dibawa untuk diisi shabu, tidak berselang lama datang satu orang dan langsung membawa mobil Avanza Hitam BK 1866 ZT dan langsung pergi. Tidak berselang lama sekitar jam 21.30 WIB mobil datang kembali, kemudian mobil diparkir di Jalan ditempat yang sama, setelah itu orang tersebut pergi, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki mobil dan langsung pergi ke arah Medan, tidak berselang lama dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi HERI alias CEK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mengambil barang, kemudian saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menjawab "OKE JALAN AJA DULU SANTAI, AKU DIDEPAN". Kemudian selanjutnya Terdakwa menghubugi DONI mengabari bahwa Terdakwa sudah mengambil mobil beserta isi shabu dan DONI menjawab "OKE HATI-HATI JALAN TERUS, IKUTIN ARAHAN CEK (saksi HERI MASYELLA);

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setiba di keluar Tol Sei Semayang Terdakwa dihubungi lagi oleh DONI bahwa barang shabu yang diambil tadi sekitar 13 Kg dan selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dibawa saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), selanjunya Terdakwa bertemu dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan saling bertukar mobil, selanjutnya saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), membawa mobil yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 12 Januari 2024 untuk menerima shabu sebanyak 5 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI di simpang Selayang. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 15 Januari 2024 untuk menerima shabu dari sebanyak 2 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suruhan DONI di depan SPBU Jalan Cemara. Kemudian tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI untuk menerima shabu sebanyak 3 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI, kemudian Terdakwa menelpon saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk janjian bertemu di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Terdakwa sampai terlebih dahulu dilokasi sekitar jam 20.25 WIB dan menunggu didalam mobil tidak berselang lama saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), datang menggunakan sepeda motor honda scoppy dan langsung menuju mobil membuka pintu depan sebelah kiri, kemudian saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menyimpan keresek hitam yang berisi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 3.000 (tiga ribu) gram dibagian kursi bawah sebelah kiri samping supir. Setelah itu saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), pergi kedepan mobil dan Terdakwa keluar untuk mengobrol dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dibagian depan mobil, tidak berselang lama sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan ditemukan barang bukti narkotika shabu didalam mobil, kemudian Terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa sedang bekerja membawa narkotika shabu -shabu bersama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan berterus terang bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah DONI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
  a. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik wama hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam Imeil: 357737106632586, Imei2: 357737106682681, simcardi: 6282386839080, simcard2: 6282171029644.

c. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imell: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard 085261177062.

d. 1 (satu) unti mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi: Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isl Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1883JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik langsung shabu – shabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh dan diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan shabu tersebut diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk dikirim ke seseorang (082267376972) yang Terdakwa yang berada di daerah Jalan Setia Budi Medan. Namun setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk penerima barang selanjutnya yang diperintahkan oleh DONI sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sekitar bulan Desember 2023 pada saat setelah menerima mobil dari orangnya DONI alias PIMPRO;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) karena disuruh oleh DONI alias PIMPRO untuk bertemu dan membahas pekerjaan membawa narkotika shabu. Terdakwa bekerja sama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada bulan Januari 2024 sebanyak 13 Kg, yang kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara pada saat bekerja membawa 3.000 (tiga ribu) gram shabu -shabu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari pekerjaan shabu tersebut, dan DONI alias PIMPRO memberitahu kepada Terdakwa bahwa upah yang dijanjikan adalah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang berhasil terjual, namun upah tersebut akan diberikan jika semua shabu sudah terjual habis, jadi untuk saat ini karena shabu belum terjual semua maka Terdakwa belum menerima upah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ngekos didaerah Jalan Setia Budi, tepatnya dikosan Jl. Karyawan nomor 9, Terdakwa pernah memberitahu kepada saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) daerah kosan Terdakwa, tapi tidak memberitahu alamat secara detail kepada saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tidak pernah datang ke kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberitahu kepada DONI (DPO) daerah kosan Terdakwa namun tidak secara detail;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nopol mobil avanza hitam yang digunakan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);
- Bahwa Terdakwa menerima shabu sebanyak 5 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 12 Januari 2024 di daerah Komplek Setia Budi Medan, kemudian setelah Terdakwa terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Terdakwa serahkan kembali ke seseorang yang Terdakwa tidak tahu didaerah Simpang Selayang Medan;
- Bahwa Terdakwa juga menerima shabu sebanyak 2 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 15 Januari 2024 didaerah Jalan Kapten Muslim Medan, kemudian setelah Terdakwa terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Terdakwa serahkan kembali ke seseorang yang Terdakwa tidak tahu didaerah didepan SPBU Jalan Cemara Medan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah setelah pengantaran narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kali tersebut, karena DONI (DPO) akan memberikan upah jika semua barang narkotika shabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram selesai diantarkan semua, Terdakwa hanya dijanjikan upah per kilogram sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar nomor dari DONI (DPO) +601123319361 yang memerintahkan Terdakwa dan nomor FATAN +601123319361 yang memerintahkan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) adalah nomor yang sama, kemungkinan Doni dan Fatan adalah orang yang sama, dan Terdakwa tidak pernah bertemu bertiga secara langsung dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan DONI atau FATAN;
- Bahwa sekitar tanggal 16 Desember 2023 sesuai data Terdakwa ditelpon oleh saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) seingat Terdakwa pada saat itu terkait janjian untuk bertemu dengan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disekitaran daerah Ring Road Medan untuk terkait pekerjaan narkotika shabu atas perintah DONI (DPO);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab PL.211FA/I/2024 dan PL.212FA/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah selesai di uji sisa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kemasan plastik berwarna hijau bertuliskan huruf cina yang berisi kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5.994 gram di segel kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I Kom Alias Sipun Alias Bro Bin Teuku Jamal Alm yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Panduwina Purbaya, S.H, saksi Isnain Farael, S.H, saksi Heri Masyella alias Damri alias Cek Bin Zainal Abidin (alm) dan keterangan Terdakwa Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm), bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh saksi Panduwina Purbaya, S.H, saksi Isnain Farael, S.H bersama Tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, karena Terdakwa Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) bersama dengan saksi Heri Masyella alias Damri alias Cek Bin Zainal Abidin (alm) melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan menguasai shabu-shabu dengan berat bruto 6000 (enam ribu) gram;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) bersama dengan saksi Heri Masyella alias Damri alias Cek Bin Zainal Abidin (alm) adalah secara tanpa hak sehingga penguasaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan atau hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang kalaupun terdapat pebedaaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (samenspanning) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa shabu-shabu dengan berat bruto 6000 (enam ribu) gram dalam penguasaan Terdakwa Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) dan saksi Heri Masyella alias Damri alias Cek Bin Zainal Abidin (alm) secara tanpa hak, yang ada dalam penguasaan Terdakwa Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I.Kom alias Sipun, alias Bro Bin Teuku Jamal (alm) dan saksi Heri Masyella alias Damri alias Cek Bin Zainal Abidin (alm) pada saat dilakukan penangkapan dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu – shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab PL.211FA/I/2024 dan PL.212FA/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Saksi Iptu Isnain Farael, S.H. dan Saksi Briptu Panduwina Purbaya, S.H beserta Tim Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(terdakwa berkas terpisah) pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH,S.I.KOM alias SIPUN alias BRO BIN TEUKU JAMAL (alm) dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) (terdakwa berkas terpisah) berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Tim dari Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Derektorat Tindak Pidana narkotika (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, bahwa akan adanya transaksi peredaran narkotika shabu di daerah Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa yang akan melakukan transaksi narkotika shabu tersebut berada disekitaran Jalan Medan-Binjai Kp Lalang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkotika shabu lalu pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, Sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara terlihat dua orang yang sedang bertemu di pinggir jalan yang mana satu orang menggunakan kendaraan mobil sedangkan satu orang lagi menggunakan sepeda motor lalu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 melihat seseorang yang turun dari motor membawa bungkusan kresek berwarna hitam yang kemudian masuk ke mobil, kemudian tidak berselang lama kedua orang tersebut keluar mobil dan mengobrol didepan mobil tersebut dan setelah itu saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Fareal bersama TIM SATGAS NIC 2 tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut yaitu Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto dibagian bawah kursi depan sebelah kiri mobil yang digunakan oleh Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm). Kemudian setelah itu saksi Isnaih Farael mengamankan barang bukti tersebut dan saksi Panduwina Purbaya menjaga dan mengawal Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan di Ruko milik saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan temukan 1 (satu) bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto di lantai 2 Ruko tepatnya barang bukti narkotika shabu tersebut disimpan dipojokan ruangan lantai 2 sebelah kamar mandi di Ruko B- 45 Perumahan padang hijau Kelurahan Sumber Melati, Kec.Sunggal kota Medan jalan Medan Binjai Km 14,5 Sumatera Utara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara bersama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Panduwina Purbaya dan saksi Isnain Farael petugas Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan April 2023 tanggalnya Terdakwa lupa ketika Terdakwa bekerja sebagai supir travel cadangan trayek Lhokseumawe Medan, pada saat itu Terdakwa sedang bekerja membawa mobil arah Medan, di daerah Lhoksukon ada penumpang yang naik dipinggir jalan ke mobil travel Terdakwa, karena pada saat itu sedang sepi penumpang travel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penumpang yang naik dipinggir jalan tersebut duduk didepan samping Terdakwa sebagai supir;

Menimbang, bahwa kemudian didalam perjalanan penumpang tersbut menyapa Terdakwa dan mengajak kenalan, pada saat itu seseorang tersebut memperkenalkan dirinya bernama DONI dan Terdakwa mengenalkan diri bernama SIPUN, dan dalam perjalanan mengobrol pekerjaan dan pendapatan sehari-hari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir cadangan dan pendapatan Terdakwa sehari - hari cukup untuk makan dan membeli rokok, dan selama perjalanan tersebut hanya mengobrol biasa, tidak berselang lama mobil yang Terdakwa bawa sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aceh Timur untuk istirahat makan dan ke toilet, pada saat di tempat istirahat DONI memanggil Terdakwa untuk duduk bersama satu meja, kemudian Terdakwa menghampiri DONI dimeja tersebut dan makan-minum, pada saat itu DONI mengajak ngobrol lagi kepada sebagai berikut:

DONI : kamu orang mana bang ?;
Terdakwa : saya orang Lhokseumawe, abang mau kemana tujuan;?;
DONI : saya mau ke Medan, ke daerah padang bulan;
Terdakwa : oh iah;
DONI : kamu kerja sehari dapat upah uang berapa? ;
Terdakwa : Saksi sehari dapat sekitar Rp. 200.000.-;
DONI : apa cukup dengan segitu? ;
Terdakwa : ya kalau dibilang cukup ya tidak karena kebutuhan banyak, tapi saya ngga milih-milih kerjaan, apapun mau saya kerjakan;
DONI ; oh gitu;
Terdakwa : Kalaupun ada kerja bawa sabu, saya mau;
DONI : serius mau kerja itu;
Terdakwa : Kalau emang ada, saya mau;
DONI : Berapa nomor hp? ;
Terdakwa : 082386839080;
DONI : saya ngga janji, tapi klo ada nanti dikabari. Serius mau kerja itu? ;
Terdakwa : Serius;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menyelesaikan makan dan minum, tidak berselang lama kemudian travel Terdakwa mulai jalan kembali ke arah Medan, namun yang menyetir teman supir Terdakwa yang gantian, dan Terdakwa tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampai Ringroad Medan, Terdakwa turun di pool travel, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berganti supir. Selanjutnya Terdakwa tidak mengobrol lagi dengan DONI dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pertengah bulan April 2023, pada saat Terdakwa sedang bekerja membawa mobil travel dari Lhokseumawe ke arah Medan, kemudian sekitar daerah Simpang Ulim Aceh Timur ada penumpang yang naik travel Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah DONI yang Terdakwa kenal pada awal bulan April 2023, berhubung karena penumpang ada beberapa orang dan kursi depan penumpang ada yang mengisi, DONI duduk dibangku belakang supir, dan Terdakwa sempat menyapa DONI pada saat itu, dan menanyakan mau kemana, DONI pada saat itu menjawab mau ke Medan sedang ada pekerjaan sedikit;

Menimbang, bahwa kemudian sampai ditempat istirahat RM Hunian didaerah Birem Bayeun Aeh Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama teman-teman sesama supir, dan DONI duduk terpisah, pada saat itu Terdakwa tidak mengobrol dengan DONI. Setelah selesai istirahat kemudian travel jalan menuju arah Medan dengan supir teman Terdakwa dan Terdakwa tidur dibelakang mobil. Kemudian setelah sampal di Ringroad Medan, sopir diganti dan mobil travel berjalan kembali ke arah pool selanjutnya, pada saat itu Terdakwa tertidur, dan setelah Terdakwa bangun DONI sudah tidak ada dan Terdakwa tidak tahu turun dimana;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2023 kemudian tiba-tiba ada telepon masuk kepada Terdakwa dari nomor yang Terdakwa tidak kenal yaitu nomor +6011-4034 3062 dan menanyakan kepada Terdakwa kabar dan menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa di Lhokseumawe dan menanyakan ini dengan siapa, pada saat itu kemudian menjawab "Ini DONI penumpang mobil hiace yang pernah naik dengan kamu, sekarang kerja apa", kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa masih supir tapi di lhokseumawe aja, supir antar jemput". Kemudian pada saat itu DONI bicara:

DONI : Ini ada kerjaan, sanggup ga bawa sabu?
Terdakwa : Sanggup, kapan mulai kerja?
DONI : belum ini masih menanyakan informasi dulu, mau tau ngga nya, nanti klo memang udah pasti saya infokan kembali.

Menimbang, bahwa benar setelah dari bulan Agustus tersebut, tidak ada kabar lanjutan dari DONI, selanjutnya pada akhir November 2023 DONI +6011-4034 3062 menghubungi Terdakwa kembali dan menawarkan pekerjaan:

Terdakwa : Halo
DONI : Kamu posisi dimana?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa : Saya di Lhokseumawe.

DONI : Ya tunggu aja dulu, nanti ada intruksi lain, kamu bisa ke Medan dulu cari tempat kos tapi jangan daerah RingRoad atau Pondok Kelapa. Nanti saya Hubungi lagi?

Terdakwa : Ya saya siap DON, mungkin klo ga besok,….. lusa berangkat;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Medan dan mencari Kos, sekalian mencari pekerjaan, karena sambil menunggu kabar dari DONI, karena belum ada telpon lagi;

Menimbang, bahwa pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab berada di Medan, pada saat itu DONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil di Parkiran Mall Ring Road City Mall dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang. Tidak berselang lama dari telpon DONI kemudian ada yang menghubungi Terdakwa nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone untuk menyuruh Terdakwa ke Parkiran Mall Ring Road City Mall. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai ke Parkiran Mall Ring Road City Mall dan bertemu dengan orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 unit mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isi Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485 beserta STNK, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi DONI dan menanyakan terkait mobil tersebut, kemudian DONI menjawab "mobil untuk kerja jemput shabu dan operasional kamu, tunggu info selanjutnya";

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa dihubungi DONI untuk menghubungi seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yaitu saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk terkait pekerjaan narkotika shabu, setelah Terdakwa telpon kemudian Terdakwa janjian bertemu di Ring Road Medan dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923, Kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang nomornya diberikan oleh DONI tersebut (Terdakwa HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm)) dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa : halo, dimana bang posisi ?

Saksi HERI: halo, Saksi diseputaran pinang baris?

Terdakwa : gimana masalah kerjaan?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi HERI : "belum ada info, NANTI KALAU SUDAH DITELEPON KERJA BARU KITA BERANGKAT KE LHOKSEUMAWE";
Terdakwa : "IYA";

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI untuk menghubungi saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 dan diarahkan awal Januari 2024 untuk pergi ke Lhokseumawe mengambil shabu, kemudian Terdakwa ditelpon saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) +62813-6005-8923 untuk pergi ke Lhokseumawe menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa awal Januari 2024 setelah sampai di Lhokseumawe dan Terdakwa tinggal selama kurang lebih 3 hari, sekitar tanggal 6 Januari 2024 oleh DONI mengatakan bahwa akan ada pekerjaan, Terdakwa disuruh untuk menunggu telpon dari seseorang yang akan memberikan narkotika shabu dan DONI memberikan info kodenya "0323". Kemudian Terdakwa menunggu, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang nomornya Terdakwa lupa dan sudah Terdakwa hapus di handphone dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut dan beribcara sebagai berikut:

Mr. X : halo bang, kode;
Terdakwa : 0323 bang;
Mr. X : abang posisi dimana ?;
Terdakwa : di Lhokseumawe;
Mr X : jauh sekali, saya dipeurlak, abang turun kesini;
Terdakwa : baik, saya turun sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat, Terdakwa menghubungi saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), terlebih dahulu, dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah dihubungi seseorang untuk mengambil shabu di Peurlak, kemudian saksi HERI alias CEK menjawab bahwa saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), akan menyusul untuk mengawal. Kemudian Terdakwa berangkat ke Peurlak, setibanya di Peurlak sekitar jam 20.00 WIB masih ditanggal 06 Januari 2024, kemudian Terdakwa berheti di Simpang Ranto, kemudian Terdakwa menelpon orang tadi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena dia sudah menunggu didepan dan menyuruh Terdakwa untuk makan atau ngopi karena mobil mau dibawa untuk diisi shabu, tidak berselang lama datang satu orang dan langsung membawa mobil Avanza Hitam BK 1866 ZT dan langsung pergi. Tidak berselang lama sekitar jam 21.30 WIB mobil datang kembali, kemudian mobil diparkir di Jalan ditempat yang sama, setelah itu orang tersebut pergi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Terdakwa langsung menaiki mobil dan langsung pergi ke arah Medan, tidak berselang lama dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi HERI alias CEK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mengambil barang, kemudian saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menjawab "OKE JALAN AJA DULU SANTAI, AKU DIDEPAN". Kemudian selanjutnya Terdakwa menghubugi DONI mengabari bahwa Terdakwa sudah mengambil mobil beserta isi shabu dan DONI menjawab "OKE HATI-HATI JALAN TERUS, IKUTIN ARAHAN CEK (saksi HERI MASYELLA);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB setiba di keluar Tol Sei Semayang Terdakwa dihubungi lagi oleh DONI bahwa barang shabu yang diambil tadi sekitar 13 Kg dan selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut untuk dibawa saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), selanjunya Terdakwa bertemu dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan saling bertukar mobil, selanjutnya saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), membawa mobil yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membawa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 12 Januari 2024 untuk menerima shabu sebanyak 5 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI di simpang Selayang. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh DONI sekitar tanggal 15 Januari 2024 untuk menerima shabu dari sebanyak 2 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI di depan SPBU Jalan Cemara. Kemudian tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh DONI untuk menerima shabu sebanyak 3 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk langsung diserahkan ke seseorang atas suruhan DONI, kemudian Terdakwa menelpon saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), untuk janjian bertemu di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Terdakwa sampai terlebih dahulu dilokasi sekitar jam 20.25 WIB dan menunggu didalam mobil tidak berselang lama saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), datang menggunakan sepeda motor honda scoppy dan langsung menuju mobil membuka pintu depan sebelah kiri, kemudian saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), menyimpan keresek hitam yang berisi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.000 (tiga ribu) gram dibagian kursi bawah sebelah kiri samping supir. Setelah itu saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), pergi kedepan mobil dan Terdakwa keluar untuk mengobrol dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dibagian depan mobil, tidak berselang lama sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan ditemukan barang bukti narkotika shabu didalam mobil, kemudian Terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa sedang bekerja membawa narkotika shabu -shabu bersama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan berterus terang bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah DONI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik wama hijau bertuliskan huruf cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram brutto;
b. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam Imeil: 357737106632586, Imei2: 357737106682681, simcardi: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;
c. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imell: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard 085261177062;
d. 1 (satu) unti mobil merk Toyota New Avanza Nopol BK 1866 ZT, Nama Pemilik: Dewi: Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, Isl Silinder 1298 Nomor Rangka MHKM1883JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik langsung shabu – shabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh dan diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk membawa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diperintahkan oleh DONI alias PIMPRO untuk dikirim ke seseorang (082267376972) yang Terdakwa yang berada di daerah Jalan Setia Budi Medan. Namun setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk penerima barang selanjutnya yang diperintahkan oleh DONI sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) sekitar bulan Desember 2023 pada saat setelah menerima mobil dari orangnya DONI alias PIMPRO;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal saksi HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) karena disuruh oleh DONI alias PIMPRO untuk bertemu dan membahas pekerjaan membawa narkotika shabu. Terdakwa bekerja sama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI alias CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada bulan Januari 2024 sebanyak 13 Kg, yang kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Medan-Binjai KM 09 Kp. Lalang Desa Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara pada saat bekerja membawa 3.000 (tiga ribu) gram shabu -shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima upah dari pekerjaan shabu tersebut, dan DONI alias PIMPRO memberitahu kepada Terdakwa bahwa upah yang dijanjikan adalah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang berhasil terjual, namun upah tersebut akan diberikan jika semua shabu sudah terjual habis, jadi untuk saat ini karena shabu belum terjual semua maka Terdakwa belum menerima upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ngekos didaerah Jalan Setia Budi, tepatnya dikosan Jl. Karyawan nomor 9, Terdakwa pernah memberitahu kepada saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) daerah kosan Terdakwa, tapi tidak memberitahu alamat secara detail kepada saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm), dan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) tidak pernah datang ke kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberitahu kepada DONI (DPO) daerah kosan Terdakwa namun tidak secara detail;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat nopol mobil avanza hitam yang digunakan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima shabu sebanyak 5 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 12 Januari 2024 di daerah Komplek Setia Budi Medan, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah Terdakwa terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Terdakwa serahkan kembali ke seseorang yang Terdakwa tidak tahu didaerah Simpang Selayang Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerima shabu sebanyak 2 Kg dari saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) pada tanggal 15 Januari 2024 didaerah Jalan Kapten Muslim Medan, kemudian setelah Terdakwa terima selanjutnya atas perintah DONI (DPO) Terdakwa serahkan kembali ke seseorang yang Terdakwa tidak tahu didaerah didepan SPBU Jalan Cemara Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima upah setelah pengantaran narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kali tersebut, karena DONI (DPO) akan memberikan upah jika semua barang narkotika shabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram selesai diantarkan semua, Terdakwa hanya dijanjikan upah per kilogram sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar nomor dari DONI (DPO) +601123319361 yang memerintahkan Terdakwa dan nomor FATAN +601123319361 yang memerintahkan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) adalah nomor yang sama, kemungkinan Doni dan Fatan adalah orang yang sama, dan Terdakwa tidak pernah bertemu bertiga secara langsung dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) dan DONI atau FATAN;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 16 Desember 2023 sesuai data Terdakwa ditelpon oleh saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) seingat Terdakwa pada saat itu terkait janjian untuk bertemu dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) disekitaran daerah Ring Road Medan untuk terkait pekerjaan narkotika shabu atas perintah DONI (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi HERI MASYELLA als DAMRI als CEK bin ZAENAL ABIDIN (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FATAN alias DONI (DPO) menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim adalah merupakan bagian dari sindikat/komplotan/bandar narkotika yang saat ini sangat meresahkan, khususnya bagi generasi muda dan kepada mereka haruslah dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2024 diketahui bahwa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didapat dari hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dengan nomor lab PL.211FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024 dan nomor lab PL.212FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab PL.211FA/I/2024 dan PL.212FA/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm) dan Terdakwa TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH, S.I.Kom Alias SIPUN Alias BRO Bin TEUKU JAMAL (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah, dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644 serta 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062 oleh karena dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;
- 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972
- 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,
- 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver;
- 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara lain dan statusnya akan ditentukan dalam perkara tersebut maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I Kom Alias Sipun Alias Bro Bin Teuku Jamal Alm** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Teuku Achmad Iskandarsyah, S.I Kom Alias Sipun Alias Bro Bin Teuku Jamal Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus:
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;
   - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1.000 (seribu) gram brutto.

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

2. 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam imei1: 357737106632686, imei2: 357737106682681, simcard1: 6282386839080, simcard2: 6282171029644;

3. 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna biru, imei1: 354529611525262, imei2: 354529611525270, simcard: 085261177062;

barang bukti no. 1 s/d no. 3 dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BK 1866 ZT, Nama pemilik: Dewi Lestari, warna Hitam Metalic, Tahun 2013, isi silinder 1298 Nomor rangka MHKM1BB3JDK011500, Nomor Mesin MA63485, beserta STNK

barang bukti no.4 dirampas untuk Negara

5. 1 (satu) unit handphone merk: Nokia, Model: TA-1174, Warna: biru, No Telepon: 081360058923, Imei 1: 353041771632566 dan Imei 2: 353041771632561;

6. 1 (satu) unit handphone merk: Redmi, Model: Redmi 10C, Warna: Hitam, No Telepon: 0821-3529-8749, Imei 1: 864763064088964 dan Imei 2: 864763064088972

7. 1 (satu) bungkus kresek berwarna hitam kode B yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.1 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.2 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Kode B.3 bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.000 gram, sisihkan Lab 1 gram;

(barang bukti a s/d c telah dimusnahkan seberat 2.997 gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2024)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: Honda, Type:F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver,

9. 1 (satu) lembar unit STNK Sepeda Motor, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM3119JK565994, No. Mesin: JM31E1573197, Warna: Hitam Silver;

10. 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor, Nomor BPKB:O-0342451, Merk: Honda, Type: F1C02N280 A/T, Nomor Polisi: BK 4020 AHP, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM3119JK565994, Nomor Mesin: JM31E1273197, Warna: Hitam Silver;

Barang bukti no. 5 s/d no. 10 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama HERI MASYELLA alias DAMRI alias CEK BIN ZAENAL ABIDIN (alm)

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.,** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra S.Kom., S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Trian Adhitya Izmail, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.,	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahmadan Syahputra S.Kom., S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)